

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6727/2538

บริษัท ไชน่าอินชัวร์นส์ (ไทย) จำกัด

บริษัท เฮคนีทรานสปอร์ตเตชั่น จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8, มาตรา 66, มาตรา 608, มาตรา 616, มาตรา 617, มาตรา 618

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา ตาราง 1

วัตถุประสงค์ที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ตามหนังสือรับรองระบุว่า "(1) เพื่อประกอบกิจการประกันภัยทุกชนิดเช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางน้ำ ประกันภัยทางอุบัติเหตุประกันภัยทางชีวิต ประกันภัยสงคราม และประกันภัยวินาศกรรมอื่นๆ" ดังนี้ แม้หนังสือรับรองดังกล่าวจะมีได้กล่าวถึงการประกันภัยทางอากาศไว้ แต่ประกันภัยทางอากาศย่อมรวมอยู่ในวัตถุประสงค์ที่กล่าวว่า "เพื่อประกอบกิจการประกันภัยทุกชนิด" เพราะการประกันภัยทางอากาศเป็นการประกันภัยชนิดหนึ่ง ดังนั้น โจทก์จึงมีวัตถุประสงค์ในการประกันภัยทางอากาศและมีอำนาจฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้แจ้งชัดถึงสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ตลอดจนข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 วรรคสอง แล้ว ข้อเท็จจริงที่ว่าสินค้าสูญหายไปเมื่อใด และจำเลยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลสินค้าอย่างไร โจทก์อาจนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ไม่จำเป็นต้องบรรยายในฟ้อง คำฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม จำเลยเป็นผู้รับขนส่งของเพื่อำเห็นเป็นทางค้าปกติของจำเลย จำเลยได้มอบสินค้าที่รับขนส่งให้บริษัทการบินไทยจำกัด เก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อรอส่งขึ้นเครื่องบินไปยังต่างประเทศอันเป็นจุดหมายปลายทางต่อไป ดังนี้ จึงเป็นกรณีที่สินค้าได้ส่งไปโดยมีผู้

ขนส่งหลายคนหลายทอดจำเลยผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดชอบในการที่สินค้านั้นสูญหายอันเกิดแต่ความผิดของผู้ขนส่งคนอื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งจำเลยได้มอบหมายสินค้านั้นไปอีกทอดหนึ่งและต้องรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ขนส่งรายอื่นด้วย ทั้งนี้ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 617 และ 618 คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 238,433.30 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้องดังนี้ คดีจึงมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาเท่ากับจำนวนทุนทรัพย์ตามคำฟ้องคือ 238,433.30 บาท ซึ่งจำเลยต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเพียง 5,960 บาท แต่ศาลชั้นต้นคำนวณทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาโดยรวมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่จำเลยยื่นฎีกาเข้าเป็นทุนทรัพย์จำนวน 298,531.50 บาท ด้วย และให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเป็นเงิน 7,462.50 บาท จำเลยจึงเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเกินมาจำนวน 1,502.50 บาท ศาลฎีกาชอบที่จะสั่งให้คืนเงิน ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาที่ชำระเกินมาแก่จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์เจมส์ได้ส่งสินค้าเครื่องประดับ โดยบรรจุใส่กล่องจำนวน 1 กล่อง จากประเทศไทยเพื่อไปจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อที่ประเทศฝรั่งเศส โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์เจมส์ได้ว่าจ้างจำเลยเป็นผู้ขนส่งสินค้านี้ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนนำสินค้าไปผ่านพิธีการศุลกากรในการส่งสินค้าออกด้วย จำเลยตกลงรับจ้างและรับสินค้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์เจมส์ไว้เพื่อดำเนินการตามที่ได้รับจ้าง โดยจำเลยออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์เจมส์ และจะนำสินค้าไปผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อส่งมอบให้แก่สายการบินส่งสินค้านี้ต่อ

ไปอีกทอดหนึ่ง อันเป็นการขนส่งสินค้าด้วยวิธีมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดในการขนส่งสินค้าเครื่องประดับดังกล่าวนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์เจมส์ได้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายหรือสูญหายที่จะเกิดแก่สินค้าในระหว่างการขนส่งไว้แก่โจทก์ หลังจากจำเลยได้รับมอบสินค้าดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์เจมส์แล้วจำเลยไม่ใช้ความระมัดระวังในการขนถ่ายสินค้า ปล่อยปลະละเลยจนเป็นเหตุให้สินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์เจมส์สูญหายไปทั้งหมด ซึ่งจำเลยในฐานะผู้ขนส่งและในฐานะตัวแทนจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์เจมส์ตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 238,433.30 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์เจมส์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมชำระจึงได้ทวงถามจากโจทก์ตามสัญญาประกันภัย โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าได้สูญหายไปทั้งหมดในระหว่างการขนส่งของจำเลยจริง จึงได้ชดใช้ค่าเสียหายให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์เจมส์ไปเป็นจำนวนเงิน 238,433.30 บาท โจทก์ได้รับช่วงสิทธิจากห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์เจมส์ในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยได้ตามกฎหมาย พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิที่จะฟ้องจำเลยคดีนี้ ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งว่าสินค้าที่รับประกันภัยและได้หายไปมีอะไรบ้าง สินค้าหายในวัน เวลา สถานที่ใดสินค้าหายไปอย่างไร และอยู่ในความครอบครองดูแลของผู้ใดจำเลยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังทำให้สินค้าหายได้อย่างไรและโจทก์ใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของสินค้าที่หายไปเมื่อใดทำให้จำเลยเสียเปรียบ ไม่อาจต่อสู้คดีได้ จำเลยได้ใช้ความระมัดระวังดูแลสินค้าดังกล่าวและมีได้ปล่อยปลະละเลยให้สินค้าดังกล่าวหายไปแต่อย่างใด ความสูญหายมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลย หากจำเลยจะต้องรับผิดชอบ

ไม่ควรเกิน 20 เหรียญสหรัฐต่อ 1 กิโลกรัม เท่านั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้อง ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 238,433.30 บาทพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระให้แก่
โจทก์เสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า
โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่มีวัตถุประสงค์รับประกันภัยทางอากาศหรือไม่ เห็นว่า
วัตถุประสงค์ที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1 ระบุว่า"
(1) เพื่อประกอบกิจการประกันภัยทุกชนิด เช่น ประกันอัคคีภัยประกันภัยทางน้ำ
ประกันภัยทางอุบัติเหตุ ประกันภัยทางชีวิตประกันภัยสงคราม และประกันภัย
วินาศกรรมอื่น ๆ" ดังนี้แม้หนังสือรับรองดังกล่าวจะมีได้กล่าวถึงการประกันภัยทาง
อากาศไว้ แต่ประกันภัยทางอากาศย่อมรวมอยู่ในวัตถุประสงค์ที่กล่าวว่า "เพื่อ
ประกอบกิจการประกันภัยทุกชนิด" เพราะการประกันภัยทางอากาศเป็นการประกัน
ภัยชนิดหนึ่ง ดังนั้น โจทก์จึงมีวัตถุประสงค์ในการประกันภัยทางอากาศและมีอำนาจ
ฟ้องคดีนี้ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่จำเลยฎีกาว่าโจทก์มิได้บรรยาย
ฟ้องให้ชัดแจ้งว่าสินค้านั้นสูญหายไปเมื่อใด จำเลยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการ
ดูแลสินค้าอย่างใด จึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบ เห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้แจ้งชัดถึง

สภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ตลอดจนข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง แล้วข้อเท็จจริงตามที่จำเลยอ้างโจทก์อาจนำสืบได้ในชั้นพิจารณาไม่จำเป็นต้องบรรยายในฟ้อง คำฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ปัญหาข้อต่อไปที่จำเลยฎีกามีว่า สินค้าสูญหายไปในช่วงอยู่ในความครอบครองของคลังสินค้าบริษัทการบินไทย จำกัดซึ่งอยู่นอกเหนือวิสัยของจำเลยจะดูแลรักษาได้ จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่จำเลยไม่อาจใช้ความระมัดระวังไม่ให้สินค้าหายได้จึงไม่ต้องรับผิดชอบ เห็นว่า จำเลยเป็นผู้รับขนส่งของเพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติของจำเลย จำเลยได้มอบสินค้าที่รับขนส่งให้บริษัทการบินไทย จำกัด เก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อรอส่งขึ้นเครื่องบินไปยังต่างประเทศอันเป็นจุดหมายปลายทางต่อไป ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่สินค้าได้ส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด จำเลยผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดชอบในการที่สินค้านั้นสูญหายอันเกิดแต่ความผิดของผู้ขนส่งคนอื่น หรือบุคคลอื่นซึ่งจำเลยได้มอบหมายสินค้านั้นไปอีกทอดหนึ่ง และต้องรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ขนส่งรายอื่นด้วย ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 617 และ 618 และกรณีเช่นนี้หาใช่เป็นเหตุสุดวิสัยอันจะทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดชอบจำเลยจึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิจากห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เจมส์ผู้ส่ง

อนึ่ง คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 238,433.30 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้อง ดังนั้นคดีจึงมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาเท่ากับจำนวนทุนทรัพย์ตามคำฟ้องคือ 238,433.30 บาท ซึ่งจำเลยต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเพียง 5,960 บาท แต่ศาลชั้นต้นคำนวณทุนทรัพย์ที่พิพาทกัน

ในชั้นฎีกา โดยรวมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่จำเลยยื่นฎีกาเข้าเป็นทุนทรัพย์
จำนวน 298,531.50 บาทด้วย และให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเป็นเงิน 7,462.50
บาทจำเลยจึงเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเกินมาจำนวน 1,502.50 บาทศาลฎีกาเห็นสมควร
คืนเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาที่ชำระเกินมาแก่จำเลย

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-นิเวศน์ คำผอง-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ